

DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH SELANGOR

DI SHAH ALAM

Rayuan Mal No: ¹⁰⁰⁰⁰~~14000~~-043-0066-2022

Antara

Nabisha Binti Maidin

...Perayu

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

..Responden

DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH SELANGOR

DI SHAH ALAM

Kes Mal No: 10300-043-0128-2015

Antara

Nabisha Binti Maidin

...Plaintif

Lwn

Majlis Agama Islam Selangor

...Defendan

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan Mal No. ¹⁰⁰⁰⁰~~14000~~-043-0066-2022, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), 10 Ogos 2023 bersamaan 23 Muharam 1445H]

Peguam Syarie Perayu; Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail & Associates

Peguam Syarie Responden; Bahagian Undang-Undang Majlis Agama Islam Selango

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 26 Julai 2022 dalam kes No. 10300-043-0128-2015 yang memerintahkan bahawa;

- i. *Permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi seorang Islam di bawah Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 ditolak.*

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan membuat rayuan dengan memfailkan Notis Rayuan pada 3/8/2022 dan mengemukakan tiga Alasan Rayuan bertarikh 1/9/2022 sebagaimana di muka surat 198-200 Rekod Rayuan.

Fakta Kes

[3] Perayu telah dilahirkan pada 16/6/1981 di Kajang, Selangor dan merupakan anak tidak sah taraf dan diberi nama Nabisha binti Maidin. Berdasarkan dokumen Catatan Perakuan Beranak Perayu yang telah ditandakan sebagai ekshibit P2, nama lelaki yang tercatat di ruangan bapa dalam dokumen tersebut adalah Maidin a/l Raman berketurunan India dan beragama Hindu. Manakala nama perempuan yang tercatat di ruangan ibu dalam dokumen P2 ialah Kadarama a/p Abdul Karim yang juga berketurunan India namun beragama Islam.

[4] Responden pula ialah Majlis Agama Islam Selangor iaitu sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan hal ehwal berkenaan agama Islam dan orang Islam di Negeri Selangor.

[5] Berdasarkan keterangan secara bertulis pada 4/4/2016 (muka surat Rekod Rayuan), Perayu mengakui dirinya dikenali sebagai seorang Islam berdasarkan agama ibu dan bapa Perayu yang beragama Islam. Bahkan Perayu sendiri mengaku semasa di soal balas pada 6/9/2016 (Muka surat Rekod Rayuan) bahawa ibu bapa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan dokumen kelahiran Perayu dan Perayu juga turut mengakui status agama Perayu dalam kad pengenalan Perayu adalah Islam. Di samping itu Perayu juga mengakui bahawa ibu bapa Perayu beragama Islam dan Perayu telah terdedah kepada ajaran Islam sejak berusia 5 tahun lagi dan Perayu mempunyai kawan yang beragama Islam sejak di bangku sekolah lagi.

[6] Perayu menyatakan beliau dibesarkan oleh keluarga angkat dan persekolahannya sehingga darjah 6 di SRK Nyalas, Melaka adalah ditanggung oleh keluarga angkat. Oleh itu berkenaan keluarga asalnya, Perayu menyatakan tidak pernah mengenali bapa dan dalam sepengetahuannya beliau adalah anak ke tiga daripada empat adik beradik tetapi tidak mengenali mereka kerana tidak pernah tinggal bersama.

[7] Perayu mendakwa tidak pernah mengambil mata pelajaran agama Islam semasa di sekolah bahkan sepanjang hidupnya Perayu mendakwa tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah dan masih beramal dengan ajaran Hindu. Semasa berumur 12 tahun, ibu angkat yang telah mendaftarkan kad pengenalan mykad Perayu. Perayu mendakwa tidak pernah mengamalkan ajaran Islam tetapi masih mengamalkan cara hidup agama Hindu tanpa ragu-ragu. Oleh yang demikian Perayu telah membuat tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam agar diisytiharkan sebagai seorang bukan Islam walau bagaimanapun Mahkamah Tinggi Syariah pada 26/7/2022 telah menolak permohonan Perayu sebagaimana perintah di perenggan [1] penghakiman ini.

[8] Responden sebagai badan yang diamanahkan menjaga hal ehwal orang Islam di negeri Selangor membantah tuntutan Perayu. Asas bantahan Responden adalah merujuk kepada rekod Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan kad pengenalan Perayu bahawa agama ibu bapa Perayu dan adik beradik Perayu adalah agama Islam. Responden menghujahkan Perayu adalah beragama Islam dan sudah semestinya Perayu tidak layak untuk mengisytiharkan beliau bukan lagi beragama Islam.

[9] Kes telah dibicarakan dengan Perayu telah memberi keterangan dan mengemukakan dua orang saksi iaitu Selvamuthu A/L Anthonisamy dan Kannan A/L Perumal yang merupakan abang angkat Perayu dan sepupu Perayu. Manakala Responden pula tidak mengemukakan sebarang saksi namun pengemukakan dokumen iaitu surat daripada Jabatan Pendaftaran Negara berkenaan status agama Perayu dan ibu bapa Perayu yang telah ditandakan sebagai D-1 (muka surat 206 Rekod Rayuan). Oleh kerana dokumen tersebut adalah dokumen rasmi Jabatan, ia tidak dibantah oleh pihak Perayu.

[10] Mahkamah bicara telah memberi penghakiman pada 26/7/2022 dengan menolak tuntutan Perayu.

Alasan Rayuan Perayu

[11] Berdasarkan alasan rayuan bertarikh 1/9/2022 sepertimana di muka surat 198-200 Rekod Rayuan, Perayu telah mengemukakan tiga (3) alasan rayuan iaitu:

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf secara fakta dan undang-undang kerana menyatakan bahawa Perayu beragama Islam kerana ibunya beragama Islam. YA Hakim Bicara mencatatkan di Para 12 Alasan

Penghakiman perayu dilahirkan pada 16/6/1981 di Kajang, Selangor sebagai seorang anak tak sah taraf. Sepanjang perbicaraan tiada bukti pernikahan secara Islam antara ibu dan bapa P dikemukakan. Oleh itu Perayu tidak terikat dengan tafsiran Orang Islam di bawah Seksyen 2 (1) (b) EPAIS 2003 iaitu orang Islam ertinya salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya pada masa kelahiran orang itu orang Islam dan Perayu juga tiada hubungan nasab dengan Kadarama a/p Abdul Karim.

ii. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf secara fakta dan undang-undang kerana berpendapat amalan dan cara hidup Perayu yang tidak berlandaskan agama Islam hanya satu kesalahan atau perbuatan berdosa dan Perayu disimpulkan sebagai orang yang Fasiq. Sedangkan Perayu secara konsisten menyatakan beliau bukan seorang beragama Islam kerana tidak pernah mengucap dua kalimah shahadah. Pada semua masa Perayu seorang penganut agama Hindu, bagaimana boleh Perayu faham atau menerima Perayu seorang yang fasiq jika dibandingkan dengan seorang bangsa Melayu penganut agama Islam yang tahu atau faham apakah itu 'fasiq'. Konsep fasiq pun Perayu tidak faham.

iii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan Seksyen 61(3) (b) EPAIS 2003 sebagai permohonan Perayu untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen tersebut adalah pengisytiharan dalam bidang kuasa Mal bukan Jenayah tetapi Hakim Bicara membuat keputusan yang bercanggah dengan undang-undang di sini iaitu bidangkuasa Kes Mal.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH.

[12] Berdasarkan alasan-alasan rayuan Perayu, isu utama yang menjadi persoalan dalam rayuan ini boleh disimpulkan seperti berikut:-

Sama ada Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 EPAIS 2003.

[13] Isu ini berkaitan Alasan Rayuan pertama Perayu. Perayu ternyata tidak menghujahkan secara mendalam berkenaan isu tafsiran orang Islam ini melainkan hanya sekadar memasukkan kandungan seksyen 2 EPAIS dan seterusnya menghujahkan tiada tali pertalian suami/isteri di antara 'ibu dan bapa' Perayu kerana tiada pernikahan yang sah.

[14] Responden pula menghujahkan menurut pemerhatian Responden, Perayu telah mencampur adukkan hujahannya bagi alasan rayuan Perayu. Hal ini menyebabkan mengundang kekeliruan kepada Responden dalam memahami kehendak Perayu dalam hujahannya. Perayu telah tersalah arah kerana hujahan dalam isu pertama ini mengikut perspektif dan logik akal Perayu sendiri.

[15] Walau bagaimanapun Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah mengambil kira semua keterangan dan pembuktian yang diberikan oleh kedua-dua pihak sebelum membuat keputusan kes ini. Berdasarkan keterangan di MTS, Perayu sendiri mengaku beragama Islam berdasarkan agama ibu dan bapa Perayu di dalam dokumen pengenalan mereka. Menurut Responden, Perayu juga telah bersetuju Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) tidak silap apabila merekodkan Islam sebagai Agama Perayu di dalam kad Pengenalan Perayu.

[16] Berkenaan isu tiada sebarang rekod perkahwinan ibu dan bapa Perayu, Responden menghujahkan walaupun tiada sebarang rekod atau dokumen membuktikan ibu dan bapa Perayu telah berkahwin secara sah, namun nasab

keturunan sebelah ibu tetap berlaku dalam semua keadaan anak itu sama ada dilahirkan secara sah taraf atau sebaliknya.

[17] Seterusnya Reponden menyataka bahawa Hakim Bicara telah membuat kesimpulan di para 55 Alasan Penghakiman dengan menyatakan bahawa berdasarkan keterangan Plaintiff, SP1 dan SP2 bersama dokumentasi yang dikemukakan, Mahkamah berpuashati Perayu adalah seorang Islam berdasarkan agama Ibu dan/atau bapanya semasa kelahirannya. (rujuk muka surat 189 Rekod Rayuan).

[18] Setelah meneliti Alasan Rayuan dan Hujahan pihak-pihak kami berpuashati bahawa Perayu telah gagal menunjukkan kepada kami kekhilafan Hakim Bicara apabila menolak permohonan Perayu untuk mengisytiharkan bukan lagi beragama Islam berdasarkan justifikasi berikut:

- i. Agama Perayu dalam kad pengenalan adalah Islam
- ii. Walaupun Perayu dilahirkan sebagai anak tidak sah taraf dan tiada bukti wujud perkahwinan antara ibu dan ayah Perayu, namun kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa status Perayu adalah bertepatan dengan tafsiran orang Islam di dalam seksyen 2 (1) EPAINS 2003 yang menetapkan salah satu kriteria untuk dianggap sebagai orang Islam iaitu: “orang Islam” ertinya:

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya pada masa kelahiran orang itu ialah orang Islam

Hal ini adalah selaras dengan ulasan YA Hakim, di para 24,25 dan 26 Alasan Penghakiman yang mana ia bertepatan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih al-Bukhari (versi Maktabah Syamilah) jilid 5, halaman 182, Hadis no. 1296 dan kitab Matla'ul Badrain karangan al-sheikh Muhamad Din Ismail Daud al-Fatani, Jilid 2, muka surat 2, fasal 1014, ada

menyebutkan cara menentukan agama kanak-kanak yang masih kecil mengikut beberapa keadaan (rujuk muka surat 180 Rekod Rayuan).

[19] Seterusnya berkenaan alasan rayuan ke dua Perayu tentang amalan dan cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam, maka kami ingin menarik perhatian pihak-pihak terhadap prinsip-prinsip yang telah mantap dalam kes-kes rayuan sebelum ini yang membuat dapatan bahawa amalan tersebut tidaklah dengan sendirinya menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam dan ia merupakan suatu dosa.

[20] Kami merujuk kepada kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

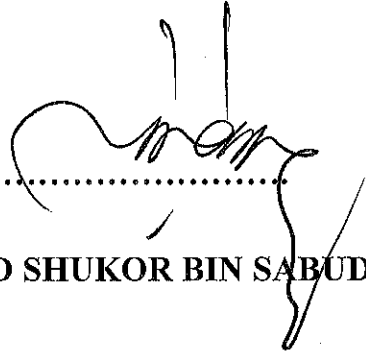
Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuashati Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan kes ini dan kami tidak berhasrat untuk campur tangan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini Kami memutuskan seperti berikut:-

- 1) Rayuan Perayu DITOLAK.
- 2) Perintah Mahkamah Tinggi Syariah pada pada 26 Julai 2022 dalam kes No. 10300-043-0128-2015 adalah DIKEKALKAN.

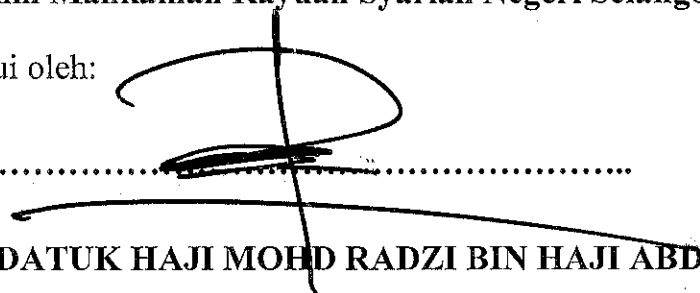
Penghakiman ini diberikan oleh :-

.....

1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

.....

2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....

3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

